

नेपाल_प्रशासनिक_प्रशिक्षण_प्रतिष्ठान_ऐन_२०३९

English title: Nepal Administrative Staff College Act, 1982

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०३९ । ६ । ११ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०३९ सालको ऐन नं. ४ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सरकारी निकाय र संस्थानहरूको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता निकाय र संस्थानहरूको जनशक्तिलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "प्रतिष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) "परिषद्" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको प्रशिक्षण परिषद् (गभर्नरिङ्ग काउन्सिल) सम्झनु पर्छ । (ग) "समिति" भन्नाले दफा ९ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ङ) "संस्थान" भन्नाले नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको अन्य संस्थासमेत सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, उद्देश्य र नीति । ३. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना : (१) नेपालमा प्रशासन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी वषियमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएकोछ । (२) प्रतिष्ठानलाई अंग्रेजी भाषामा "नेपाल एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज" भनिनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि स्थापना भएको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान यसै ऐन बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ । ४. प्रतिष्ठान संगठित संस्था हुने : (१) प्रतिष्ठान अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबखिन वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालसि उजूर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पन व्यक्तिसरह नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिष्ठानको आफ्नो कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमद्वारा व्यवस्थित कार्य प्रणाली अनुसार हुनेछ । ५. प्रतिष्ठानको उद्देश्य : प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहायबमोजिम हुनेछ :- ।

(क) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको र संस्थानको कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने । (ख) देशको विकास कार्यक्रममा सघाउ पुर्याउन नेपाल सरकारको प्रशासन र संस्थानको व्यवस्थापन क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने उपाय गर्ने । (ग) प्रशिक्षणलाई बढी उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्नका निमित्त समस्यामूलक अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । ६. प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति: प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति देहायबमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई कर्मचारी प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रूपमा आबद्ध गर्ने । (ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई नेपाल सरकार र संस्थानको विकास कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने । (ग) नेपाल सरकार र संस्थानको कर्मचारीहरूमा विकासमूलक ज्ञान र सीप वृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई वृत्तिविकाससँग आबद्ध गर्ने । परिच्छेद-३ । प्रशिक्षण परिषद् र कार्यकारी समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. प्रशिक्षण परिषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू भएको प्रशिक्षण परिषद्को गठन हुनेछ । (क) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (ग) अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग - सदस्य । (घ) उप-कुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय - सदस्य । (ङ) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुख्य सचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । (च) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सचिव, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ज) प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव । (२) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (३) परिषद्को बैठकको कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । ८. परिषद्को काम

कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको कामको अतिरिक्त परषिद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रतष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीतिनिर्धारण गर्ने । (ख) प्रतष्ठानको नियमावली बनाउने र वनियिम स्वीकृत गर्ने । (ग) प्रतष्ठानको दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने । (घ) प्रतष्ठानको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगतिसम्बन्धी समीक्षा एवं मूल्याङ्कन गर्ने र बजेट स्वीकृत गर्ने । (ङ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दनि । ९. कार्यकारी समितिको गठन : (१) प्रतष्ठानको उद्देश्य एवं नीतिअनुरूप प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सुव्यवस्थिति रूपले सञ्चालन गर्न गराउन देहाय बमोजमिका सदस्यहरू भएको कार्यकारी समितिको गठन हुनेछ:- ।

(क) प्रतष्ठानको कार्यकारी निर्देशक -अध्यक्ष । (ख) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सचिव, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य । (ग) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) सचिव, लोकसेवा आयोग -सदस्य । (च) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग -सदस्य । (छ) नेपाल सरकारबाट मनोनित तीन जना व्यक्तिसदस्य । (ज) परषिद्ले तोकेको प्रतष्ठानको उप-कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव । (२) समितिले आवश्यक देखेमा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लनिका लागिआमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) समितिको मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । त्यस्ता मनोनित सदस्यहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिएकोबमोजमि हुनेछ । (४) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (५) समितिको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या तथा अन्य कार्यवधि तोकिएकोबमोजमि हुनेछ । १०. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ :- । (क) नेपाल सरकार र संस्थानहरूको कर्मचारीहरूको लागिउपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । (ख) प्रशासनिक समस्याहरू तथा तनिका समाधानका उपायहरू बारेमा समय समयमा सभा र गोष्ठी एवं सम्मेलनको आयोजना गर्ने । (ग) अनुसन्धान, परामर्श सेवा एवं सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । (घ) अन्य मुलुकका प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सति सम्पर्क राखी आफ्नो प्रशिक्षण कार्यमा सघाउ पुर्याउने । (ङ) परषिद् मार्फत नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति तिरजुमा गर्न राय सल्लाह दनि । (च) प्रतष्ठानको प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति तिरजुमा गर्ने । (छ) परषिद् मार्फत नेपाल सरकार र संस्थानहरूको विभिन्न क्षेत्रसति सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको बीचमा समन्वय ल्याउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय सल्लाह दनि । (ज) प्रतष्ठानको दीर्घकालीन योजना तिरजुमा गर्ने । (झ) प्रतष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने । (ञ) प्रतष्ठानका लागिआवश्यक कर्मचारीहरूको दरबन्दी सृजना गर्ने र तनीहरूको नियुक्ति गर्ने । (ट) प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने । (ठ) प्रशिक्षणको क्षेत्रमा नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बीच सम्पर्क माध्यमको रूपमा काम गर्ने । (ड) प्रशिक्षणलाई कार्यक्रम मूलक तथा व्यावहारिक बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिको सेवा आवधिक रूपमा आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने । (ढ) प्रतष्ठानको तोकिएको रकम भन्दा बढीको सम्पत्ति बेचबखिन गर्नु पर्दा परषिद्को स्वीकृतिलिने । (ण) ऐन, नियम वा वनियिमको अधीनमा रही प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने । परछिद-४ । प्रतष्ठानका कर्मचारीहरु एवं नजिहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था ।

११. प्रतष्ठानका कर्मचारीहरु सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतष्ठानमा नमिन कसिमिका कर्मचारीहरु रहनेछन् :- । (क) प्रशासकीय, । (ख) प्राध्यापन तथा अनुसन्धान । (२) प्रतष्ठानको प्रमुखको रुपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । नजिको नियुक्तिनेपाल सरकारबाट हुनेछ । नजिको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा नजिको कार्यावधि पुनः बढीमा पाँच वर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ । (३) प्रतष्ठानमा अन्य कर्मचारीहरु आवश्यकतानुसार रहनेछन् । (४) प्रतष्ठानका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त एवं सुविधा तोकिएकोबमोजमि हुनेछ । १२. कार्यकारी निर्देशक र अन्य कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ :- । (क) परषिद् तथा समितिको निर्णय एवं निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ख) प्रतष्ठानको दीर्घकालीन योजना र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट समिति मार्फत परषिदमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने । (ग) परषिद्बाट स्वीकृत प्रतष्ठानको दीर्घकालीन योजना र वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने । (घ) प्रतष्ठानको प्रगतिविवरणहरु समय समयमा समितिमा प्रस्तुत गर्ने, गराउने । (ङ) प्रतष्ठानको प्रशिक्षण कार्यक्रमको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने । (च) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग अनुबन्धित कार्यक्रम तथा अन्य सहयोगबारे सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी समितिमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने, गराउने । (छ) प्रतष्ठान सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने । (२) कार्यकारी निर्देशक बाहेक अन्य कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएकोबमोजमि हुनेछ । परछिद-५ । कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण । १३. प्रतष्ठानको कोष: (१) प्रतष्ठानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) प्रतष्ठानको कोषमा नमिनलिखित रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम । (ख) कुनै विदेशी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने रकम । (ग) परामर्श सेवा एवं अनुसन्धान कार्य गरे बापत प्राप्त हुने रकम । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम । (३) कोषको सबै रकम नेपालको कुनै वाणजिय बैङ्कमा जम्मा गरिनेछ । (४) प्रतष्ठानको आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको कार्य गर्नको लागि चाहिने खर्चको रकमहरु उपदफा

(१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरनेछ । १४. हिसाब राख्ने तरिका: प्रतष्ठितानको आम्दानी खर्चको हिसाब परषिद्बाट स्वीकृत ढाँचा र तरीका बमोजमि राखनेछ । १५. लेखापरीक्षण: (१) प्रतष्ठितानको हिसाबको लेखापरीक्षण परषिद्बाट नयुक्त भएको लेखा परीक्षकले गर्नेछ । (२) प्रतष्ठितानको लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिएबमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । प्रशिक्षण पद्धति, प्रशिक्षण सामग्री एवं पाठ्यक्रम । १६. प्रशिक्षण यकीन गर्ने: (१) प्रतष्ठितानले नेपाल सरकारको प्रशासन र संस्थानहरुको व्यवस्थापन क्षेत्रको लागि आवश्यक प्रशिक्षणको यकीन गर्न समय समयमा सर्वेक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि भएको सर्वेक्षणको प्रतविदनको आधारमा प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिनेछ । १७. अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन: (१) प्रतष्ठितानले नेपाल सरकारको प्रशासन र संस्थानहरुको व्यवस्थापन क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको समय समयमा मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरिएका मूल्याङ्कनको आधारमा प्रतष्ठितानले आफ्नो प्रशिक्षण कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार संशोधन वा परिवर्तन गर्न सक्नेछ र अन्य प्रशिक्षणको हकमा त्यसरी संशोधन वा परिवर्तन गर्न परषिद् मार्फत नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि सक्नेछ । १८. प्रशिक्षण पद्धति: प्रशिक्षार्थीहरुको समूह तथा वषियको प्रकृति हेरी उपयोगी एवं प्रभावकारी आधुनिक प्रशिक्षण प्रवधिहरु प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रयोग गरिनेछ । १९. प्रशिक्षण सामग्री: प्रतष्ठितानको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको लागि नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा मेल खाने र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट उपयोगी हुने प्रशिक्षण सामग्रीहरुको व्यवस्था गरिनेछ । २०. पाठ्यक्रम: प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई बढी फलदायी एवं प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दुवै पक्षमा जोड दिइनेछ । परिच्छेद-७ । विधि । २१. प्रतविदन प्रकाशति गर्नु पर्ने: प्रतष्ठितानले प्रत्येक वर्ष प्रतष्ठितानको क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रतविदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशति गर्नु पर्नेछ । २२. अधिकार प्रत्यायोजन: समितिले यो ऐन बमोजमि आफूले पाएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार प्रतष्ठितानको कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । कार्यकारी निर्देशकले ऐन अन्तर्गत आफूले पाएको अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार प्रतष्ठितानको उप कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्रतष्ठितानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नेछ । २४. नियम तथा वनियम बनाउने: (१) यस ऐनको उद्देश्य कायान्वयन गर्नको लागि परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) प्रतष्ठितानको अन्य आवश्यक काम कारबाहीको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिनिमा रही समितिले आवश्यक वनियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो वनियम परषिद्बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।